

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

פ/25/6134

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – ביטוח חלופי לנפגעי עבירת גביית דמי חסות), התשפ"ה–2025

הוספת סימן ג' 1. בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981¹ אחרי סעיף 71 יבוא :
לפרק ד'

"סימן ג' : ביטוח חלופי לנפגעי עבירת גביית דמי חסות

הגדרות – סימן ג' 71א. בסימן זה –

"גוף ממלכתי חלופי" – ענבל חברה לביטוח בע"מ,

או גוף אחר ששר האוצר הסמיך בצו לשם

כד ;

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981² ;

"עבירת גביית דמי חסות" – כמשמעותה בסעיף

428א לחוק העונשין, התשל"ז–1977³.

כיסוי ביטוח חלופי 71ב. (א) סירב מבטח לחדש חוזה ביטוח למבוטח

שהגיש למשטרת ישראל תלונה פלילית על עבירת

גביית דמי חסות שבוצעה נגדו, יהיה זכאי המבוטח

לביטוח חלופי מגוף ממלכתי חלופי, בכפוף לתנאים

האלה :

(1) המבוטח הוא בעל עסק הרשום

בישראל, שלא הורשע בעבירה פלילית

בשנתיים שקדמו למועד הגשת התלונה ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 94.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(2) המבוטח קיבל אישור בכתב ממשטרת ישראל על הגשת התלונה ועל קיומו של חשד סביר לכך שבוצעה עבירת גביית דמי חסות;

(3) סירוב המבטח לחדש את חוזה הביטוח היה בתוך 90 ימים מהמועד שבו המבוטח הגיש את התלונה;

(4) הכיסוי הביטוחי בביטוח החלופי יהיה זהה לכיסוי שהיה כלול בפוליסת הביטוח שעמדה בתוקף במועד הגשת התלונה, ובכלל זה כיסוי למבנה, תכולה ואובדן הכנסה, ככל שנכללו;

(5) דמי הביטוח לפי הביטוח החלופי יהיו זהים לדמי הביטוח שנקבעו בפוליסת הביטוח שעמדה בתוקף במועד הגשת התלונה;

(6) תקופת הביטוח החלופי תהיה לשנה אחת לפחות.

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תקנות לעניין מנגנון ההצטרפות לביטוח החלופי, אופן בירור הזכאות לביטוח וקביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח.

דברי הסבר

הצעת החוק מציעה מענה קריטי לתופעת ה"פרוטקשן" ההולכת ומתפשטת בישראל, שהפכה למכת מדינה ופוגעת אנושות בעסקים. כיום, כאשר בעל עסק נאלץ להתמודד עם סחיטה באיומים ומחליט לנקוט בצעד הנכון, ולהגיש תלונה במשטרה, הוא נתקל לעיתים קרובות במציאות אבסורדית: חברת הביטוח מסרבת לחדש את פוליסתו בטענה לסיכון מוגבר. מצב זה בפועל מעניש את הקורבן, ודווקא מי שפעל כחוק והתלונן למשטרה מוצא את עצמו חשוף ופגיע עוד יותר, מה שמרתיע בעלי עסקים מלהתלונן ובכך מתחזק כוחם של העבריינים. מטרתה של הצעת חוק זו לשנות מציאות זו מן היסוד. היא קובעת כי אם חברת ביטוח מסרבת לחדש פוליסה ל"מבוטח מדווח" – בעל עסק שדיווח למשטרה על סחיטה וקיבל אישור על חשד סביר לכך, אזי גוף ממלכתי חלופי – כדוגמת חברת "ענבל" או גוף אחר שיוסמך לכך – ייכנס בנעלי חברת הביטוח ויספק פוליסת ביטוח חלופית.

הפוליסה החלופית שתסופק, על פי ההצעה, תהיה זהה בהיקפה לפוליסה הקודמת של המבוטח, כולל כיסוי למבנה, תכולה ואובדן הכנסה, וזאת תמורת דמי ביטוח דומים לאלו ששולמו בפוליסה האחרונה. הפוליסה תינתן לתקופה של שנה אחת לפחות, וזאת בכפוף לכך שהמבוטח לא הורשע בעבירה פלילית בשנתיים שקדמו למועד הדיווח. מטרת ההצעה היא להבטיח שבעלי עסקים שפועלים באומץ לב נגד פשיעה לא ייענשו על כך, אלא יקבלו גיבוי ממלכתי שיעניק להם ביטחון כלכלי. בכך, הצעת החוק תעודד דיווחים למשטרה, תחזק את אמון הציבור ברשויות, ותחליש את אחיזת הפרוטקשן, על ידי צמצום הכניעה לדרישות העבריינים. שר האוצר, באישור ועדת הכספים, יוסמך לקבוע תקנות מפורטות לגבי מנגנון ההצטרפות, בירור הזכאות ותנאי הביטוח, על מנת להבטיח יישום יעיל ושקוף של הצעה זו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)